

통 보

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 해지 관련 업무기준 및 시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산 업무의 조정·총괄, 내규 관리 및 업무 개선 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

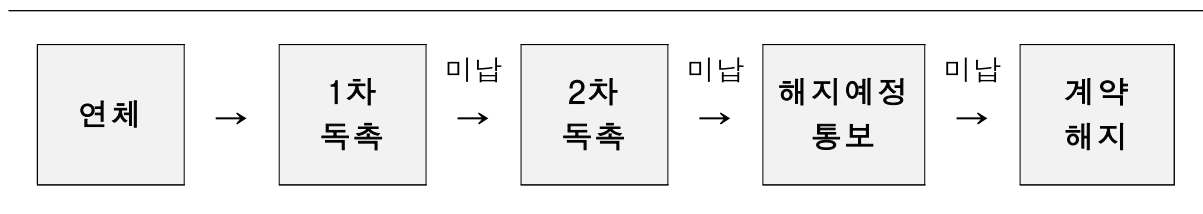
「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조 제1항에 따르면 피대부자가 납부기한까지 대부료를 납부하지 않거나 대부 목적을 위배하는 등 일정한 경우 대부계약을 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제20조 제1항에 따르면 피대부자가 납부기한까지 대부료를 납부하지 않으면 대부료 및 연체료의 조속한 납부와 대부계약이 해지될 수 있음을 최고하여야 하고, 이 경우 재판상 증거 등으로 필요하다고 판단되는 경우에는 내용증명우편으로 통보하여야 한다고 되어 있다.

또한, 같은 조 제3항에 따르면 대부계약을 해지한 경우에는 지체 없이 대부받은 자에게 해지사실을 문서로 통지하여야 한다고 되어 있으며

「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」(국유재산기획실-xxxxx, 2016. 4. 12.)에 따르면 [그림 3]과 같이 피대부자가 대부료를 연체하는 경우 두 차례 (필요시 3회) 독촉 후 대부계약 해지 예정을 통보하고 그 이후 계약을 해지하도록 되어 있다.

[그림 3] 대부료 연체에 따른 업무처리 절차



한편, 국유일반재산에 대한 대부계약은 사법상 계약(대법원 2000. 2. 11. 선고 99다61675)으로서 이에 대하여는 사법의 규정이 적용되는데

「민법」 제544조에 따르면 당사자 일방이 그 채무를 이행하지 않은 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 계약을 해제할 수 있다고 되어 있고

같은 법 제111조 제1항 및 제543조 제1항에 따르면 계약의 해지 또는 해제는 상대방에 대한 의사표시로 하며, 상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다고 되어 있다.

따라서, 공사가 대부계약을 해지하고자 하는 경우에는 피대부자에 대한 채무 이행의 최고가 선행되어야 하며, 그 이행 최고 및 해지권 행사의 의사표시가 피대부자에게 도달되어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대부계약 해지 업무 관련 내규, 국유재산관리시스템 및 업무처리 실태 등을 점검한 결과¹⁾

내규 등(매뉴얼 등 업무기준 포함)에는 대부료 연체에 따라 계약을 해지하고자 하는 때에 재판상 증거 등으로 필요하다고 판단되는 경우 내용증명우편으로 통보하여야 한다는 내용만 정해져 있었는데

향후 발생 가능한 분쟁을 방지하기 위해서는 담당자의 주관적 판단에 따라 통보의 방법을 정하는 것이 아니라, 원칙적으로 의사표시의 도달을 증명할 수 있는 방법으로 통보하는 것이 바람직하다.²⁾

또한, 전대 등 대부료 연체 이외의 사유로 대부계약을 해지하고자 하는 경우에 대해서는 해지 절차 및 그 의사표시 방법 등에 대한 기준이 마련되어 있지 않았을 뿐만 아니라

국유재산관리시스템 상 채무 이행의 최고 및 대부계약 해지 의사표시 관련 업무 기능이 마련되어 있지 않아 재산관리 담당자가 직접 문서를 작성해야 하며, 이에 따라 그 문서의 내용 및 통보 방법이 담당자별로 제각각이며 발송이력 관리³⁾도 제대로 되지 않는 문제가 있었다.

1) 최근 1년간(2022. 11. 14.~2023. 11. 13.) 대부계약 해지 유형별 건수 (단위: 계약 건수)

합계	처분	해지 신청	대부료 연체	계약위반	기타
“기재 생략”					

2) 한편, 「민법」 제113조에 따르면 표의자가 과실 없이 상대방을 알지 못하거나 상대방의 소재를 알지 못하는 경우 의사표시는 「민사소송법」 공시송달의 규정에 의하여 송달할 수 있다고 되어 있음

3) 국유재산관리 시스템 상 ‘e그린’을 통해 해지 관련 문서를 발송할 경우 전산 상 발송 이력 등의 관리가 가능할 수 있음

이와 같이 대부계약 해지 관련 기준 및 시스템 등이 불완전함에 따라 피대부자의 계약위반을 근거로 한 대부계약 해지 및 변상금 부과⁴⁾에 대하여 제기된 변상금부과처분 취소소송에서 공사가 피대부자에 대한 대부계약 해지 통보문의 송달 여부를 증명하지 못하는 경우가 발생했고

그 결과 법원은 공사의 대부계약 해지의 의사표시가 있었다고 인정할 증거가 없으므로 그 대부계약은 해지되었다고 볼 수 없으며, 이를 전제로 하여 부과한 변상금 부과처분은 위법하므로 취소되어야 한다고 판결⁵⁾하였다.

따라서, 대부계약을 해지하려는 경우 계약상대방에 대한 채무 이행의 최고 및 대부계약 해지 의사표시의 방법 등 업무기준 및 이와 관련한 국유재산관리시스템(최고문 등 연동문서 및 발송관리 포함)을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 대부계약 해지 관련 업무기준 및 관리시스템을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 국유재산 대부계약 해지 관련 채무 이행의 최고 및 대부계약 해지 의사표시 방법 등의 업무기준 및 관련 국유재산관리 시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

4) '경기도 ㉠㉠시 ㉠㉠읍 ㉠㉠리 xxxx-x(공장용지, 9,990㎡)' 소재 국유재산에 대하여 피대부자 ㉠㉠㉠의 대부 목적 위반을 근거로 대부계약 해지 후 변상금을 부과

5) 제1심: ㉠㉠지방법원 2021. 10. 28. 선고 xxxx구합xxxxx 공사 패소, 제2심: ㉠㉠고등법원 2022. 11. 25. 선고 xxxx누xxxxx 항소 기각